УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ТАКСИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ PRIVATE BANKING» ДЛЯ VIP-КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БАНКА, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «КОСМОС» В ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

1. Общие положения:

1.1. Настоящие условия проведения акции «Такси для клиентов Private Banking» для VIP-клиентов – физических лиц Банка, подключенных к Программе лояльности «Космос» в ПАО «Промсвязьбанк» (далее - Условия), являются публичной офертой Банка – предложением принять участие в акции «Такси для клиентов Private Banking» (далее – Акция) и адресованы клиентам, отвечающим признакам, указанным в п. 2.1 Условий.

1.2. Настоящая публичная оферта может быть принята (акцептована) Участником Акции в течение Периода проведения Акции путем совершения Операций с использованием Карты.

1.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоящими Условиями. Согласие с Условиями является полным и безоговорочным.

1.4. Настоящая Акция является рекламным стимулирующим мероприятием согласно ст. 9 Федерального закона «О рекламе», не является публичным конкурсом согласно гл. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации и не является лотереей согласно Федеральному закону «О лотереях».

1.5. Период проведения Акции (срок действия настоящей публичной оферты): с 1 сентября 2024 г. до 31 декабря 2024 г. (включительно). Период проведения Акции не включает в себя период выплаты Бонусных баллов.

1.6. Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.7. Информация об Акции, а также информация об Организаторе и Условиях размещается на Сайте. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения соответствующей информации на Сайте. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор публично уведомляет об этом действующих и потенциальных Участников Акции путем размещения соответствующей информации на Сайте.

1.8. Определения:

1.8.1. **Банк, Организатор Акции (Организатор)** – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (сокращенное наименование – ПАО «Промсвязьбанк»), место нахождения: ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, г. Москва, 109052. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3251.

1.8.2. **Банковская карта (Карта)** – эмитированные Банком в рамках Пакета услуг «Атмосфера ПСБ Private Banking» и/или Специального тарифа по выпуску и обслуживанию банковских карт Mir Supreme «Космос», Mir Supreme Metal «Космос», МИР Продвинутая Metal «Космос» ПАО «Промсвязьбанк» для VIP клиентов - физических лиц (без возможности установления лимита овердрафта) банковские карты (основные, опциональные и дополнительные), выпущенные на имя Участника или лица, указанного Участником, в рамках Соглашения.

1.8.3. **Бонусный счет** – учетная запись в базе данных Банка, формируемая в целях отражения информации о количестве начисленных и списанных Баллов, основаниях для начисления и списания Баллов, текущем остатке Баллов в отношении каждого Участника Акции.

1.8.4. **Бонусный балл (Балл)** – бонусный балл, начисляемый в рамках Программы лояльности «Космос» в ПАО «Промсвязьбанк».

1.8.5. **Операция** – операция оплаты товара, работы, услуги, осуществленная с использованием Карты (ее реквизитов) в период проведения Акции, путем предоставления Банку с помощью Карты (ее реквизитов) распоряжения о перечислении денежных средств со счета Карты в адрес торгово-сервисного предприятия, предоставившего соответствующий товар, работу, услугу, завершенная списанием средств со счета Карты, за исключением операций, указанных в п. 2.5 настоящих Условий. Операции, совершенные с использованием дополнительной карты, учитываются по счету

Участника Акции (держателя основной Карты), к которому выпущена указанная дополнительная карта.

1.8.6. **Программа лояльности «Космос» в ПАО «Промсвязьбанк» (Программа лояльности)** – программа потребительской лояльности, реализуемая и управляемая Банком, позволяющая Участникам получать Баллы в соответствии с Правилами участия физических лиц в программе лояльности «Космос» в ПАО «Промсвязьбанк».

1.8.7. **Сайт** – сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.psbank.ru.

1.8.8. **Соглашение о предоставлении Пакета услуг «Атмосфера ПСБ Private Banking» (Соглашение)** – соглашение, заключенное путем присоединения клиента к Условиям обслуживания физических лиц сегмента Private Banking в рамках пакета услуг ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым Банк предоставляет клиенту пакет услуг «Атмосфера ПСБ Private Banking».

1.8.9. **Участник Акции (Участник)** – VIP-клиент - физическое лицо, отвечающее признакам, указанным в п. 2.1 Условий.

1.8.10. **Учетная операция** – Операция в определенных Банком категориях, по которым начисляются и выплачиваются Баллы в соответствии с Условиями.

1.8.11. **VIP-клиент** - состоятельный клиент – физическое лицо, которому присвоен статус «VIP» в соответствии с критериями, установленными в Банке. Клиент не обладает статусом «VIP» до получения информации (подтверждения) со стороны Банка о наличии (присвоении) такого статуса.

2. Условия Акции:

2.1. Участниками Акции являются VIP-клиенты Банка – физические лица, в отношении которых одновременно соблюдаются все вышеперечисленные условия:

- VIP-клиент является держателем Банковской карты;
- VIP-клиент является участником Программы лояльности и имеет действующий Бонусный счет на момент совершения Операции и Учетной операции;
- VIP-клиент предоставил Банку согласие на обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг с использованием средств связи и такое согласие на обработку персональных данных в Период проведения Акции является действующим и не отозвано VIP-клиентом.

2.2. В рамках Акции Банк начисляет и выплачивает Участнику Акции Баллы в размере 100 % от суммы Учетных операций, совершенных в категории «Такси и каршеринг» по универсальным международным кодам MCC (Merchant Category Code): 4121 "Такси, лимузины", 4214 "Автоперевозки", 4789 "Транспортные услуги", 7512 "Прокат автомобилей", 3990 "Экосистема Яндекс".

2.3. В целях начисления Баллов сумма каждой Учетной операции округляется до целого рубля в меньшую сторону.

2.4. Категория покупки при оплате Картой определяется автоматически по коду MCC банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Банк не несет ответственность за неверно указанный код MCC банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия.

2.5. Для целей Акции не учитываются следующие Операции, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев:

- совершенные за пределами Периода проведения Акции;
- по получению наличных денежных средств в офисах Организатора Акции или других кредитно-финансовых учреждениях;
- по оплате дорожных чеков и (или) лотерейных билетов;
- по оплате ставок и пари в казино и других игорных заведениях, в том числе через интернет;
- по переводу денежных средств со счета Карты на счета физических и (или) юридических лиц, в том числе налоговые платежи и прочие переводы;
- по внесению и (или) зачислению денежных средств на счет Карты в наличном и безналичном порядке;

- по переводу денежных средств со счета Карты на счет оператора электронных денежных средств с целью увеличения остатка электронных денежных средств (операции по пополнению электронных кошельков);
- по безналичному переводу денежных средств со счета Карты с использованием системы PSB-Retail (интернет-банк, мобильный банк);
- по безналичному переводу денежных средств со счета Карты на другие счета физического лица – держателя Карты, открытые у Организатора Акции с использованием банкоматов Организатора Акции;
- по безналичному переводу денежных средств с использованием банкоматов Организатора Акции со счета одной Карты на счет другой Карты, открытой у Организатора Акции;
- Операции, по которым осуществлен возврат денежных средств либо которые были отменены до списания денежных средств со счета Карты;
- Операции, по которым списание денежных средств со счета Карты Участника не состоялось, в том числе если указанные обстоятельства наступили после окончания Периода проведения Акции;
- Операции под MCC-кодами, не входящими в список категорий кодов, указанных в п. 2.2 настоящих Условий.

2.6. При осуществлении возврата товара, работы или услуги, оплаченных Картой, общая сумма Операций уменьшается на сумму стоимости товара, работ или услуги, по которой произошел возврат.

2.7. Банк фиксирует и учитывает Операции, Учетные операции самостоятельно.

3. Порядок выплаты Баллов:

3.1. Участники Акции, выполнившие условия по п. 2.1 Условий, получают право на выплату Баллов.

3.2. Начисленная сумма Баллов за соответствующий календарный месяц выплачивается Банком на Бонусный счет Участника Акции в срок, установленный Программой лояльности.

3.3. Максимальная сумма выплачиваемых в рамках данной Акции Баллов составляет не более 25 000 (Двадцати пяти тысяч) Баллов за календарный год.

3.4. Общий лимит выплаченных Участнику Баллов суммарно по всем Картам за календарный год в рамках данной Акции не может превышать 25 000 (Двадцать пять тысяч) Баллов.

3.5. Баллы выплачиваются при наличии у Участника Акции на дату выплаты действующего Соглашения и счета Карты в рублях, открытого в рамках такого Соглашения.

4. Права и обязанности Участников Акции и Организатора:

4.1. Участники Акции для получения Баллов обязаны выполнить все действия, определенные Условиями Акции.

4.2. Организатор Акции обязан произвести начисления и выплаты Баллов в рамках Акции в соответствии с Условиями Акции.

4.3. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями.

4.4. Участие в Акции не лишает Участника права на участие в иных стимулирующих мероприятиях, проводимых Банком, если иное не предусмотрено условиями стимулирующего мероприятия.

4.5. Банк вправе не начислять и отказать в выплате Баллов Участнику Акции в случае, если:

- совершенные Операции и (или) Учетные операции связаны с предпринимательской деятельностью Участника Акции;
- осуществленные Операции и (или) Учетные операции имеют признаки злоупотребления Участником Акции предоставляемыми Банком услугами по обслуживанию Карты (Участник Акции совершает в торгово-сервисном предприятии ряд идентичных и (или) регулярных транзакций, нехарактерных для такого рода предприятий; Участник Акции совершает возвраты покупок; Участник Акции «дробит покупки» и прочее);

- по совершенной Учетной операции Участник Акции либо держатель дополнительной карты осуществил возврат или отказался от получения товара, работы или услуги в торгово-сервисном предприятии.

4.6. Если после выплаты Банком суммы Баллов Участником Акции или держателем дополнительной карты был произведен возврат товара и (или) услуги (в полном объеме или частично), Банк удерживает в соответствующем размере выплаченную сумму Баллов из суммы Баллов, которая подлежит выплате Участнику за следующие календарные месяцы.

4.7. Организатор имеет право изменить или приостановить Акцию, уведомив об этом Участников путем размещения информации на Сайте.

4.8. Организатор Акции информирует Участников Акции об Условиях Акции, сроках ее проведения с помощью размещения соответствующей информации на Сайте.

5. Дополнительные Условия:

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.